

1500554-41.2020.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Roberto Raineri Simão

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... cumprindo preso em regime aberto por tráfico de drogas e depois que foi solto na custódia desse processo começou a ser perseguido pela polícia e após 30 dias acabou sendo preso, acreditando seu benefício foi revogado. Afirmou que a vítima lhe mandou algumas cartas, mas pediu a ela que não se correspondesse mais com ele. Naquele processo foi condenado por tráfico e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500554-41.2020.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500554-41.2020.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CAPITULINO DAMACENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberto Raineri Simão

Vistos.

DANIEL CAPITULINO DAMACENA, qualificado às folhas 13, foi denunciado como incurso nos artigo 129, §9º do Código Penal c/c art. 61, II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 20 de novembro de 2020, por volta 13h54min, e, portanto, durante o estado de calamidade pública (Decreto Legislativo n. 06/2020), no interior da residência situada na Avenida Olímpio Bolzan, nº 893 - Jardim Roberto Selmi Dei, nesta cidade e comarca, em razão de relação íntima de afeto e, portanto, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Letícia Luana de Oliveira, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 83/84 (fls. 89/90).

Preso em flagrante (fls. 01/03), foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 42/45).

Foram concedidas medidas protetivas à favor da vítima (fls. 63/64).

A denúncia foi recebida (fls. 91/92), o réu foi citado (fls. 97) e apresentou resposta à acusação (fls. 105/107).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 120/121).

No decorrer da instrução processual foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação, uma pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência de ação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, exasperação em razão da reincidência em um sexto, bem como a fixação do regime aberto (fls. 196/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal deve ser acolhida.

As provas trazidas aos autos demonstraram que o réu cometeu a infração penal que lhe foi imputada na denúncia.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 83/84), pelo relatório final da autoridade policial (fls. 81/82), bem como pela prova oral colhida no inquérito policial, assim como no decorrer da instrução processual.

A autoria também é certa.

A vítima Letícia Luana de Oliveira, ouvida na fase policial, declarou que o acusado, seu ex-marido, esteve em sua casa e foi abrindo o portão de entrada sem autorização, sendo que, naquela época, faziam 06 (seis) dias que estavam separados. Disse que estiveram juntos por 10 anos, que possuem uma filha de 06 meses e um filho de 07 anos. Disse que a filha em comum de seis meses estava em seu colo e começou a ficar nervosa e chorar e, naquele momento, o acusado a levou para passear, deu doce para ela e retornou para casa. Disse ainda que, naquele momento, o acusado começou a censurá-la injustamente por estar usando a rede facebook de maneira indevida, em tom de ciúmes. Disse que retrucou e, então, o acusado passou a agredi-la com socos na cabeça e mordida do lado de trás do ombro. Afirmou que, além disso, o réu quebrou seu celular, mas já havia conseguido avisar seu pai da presença dele em sua casa e foi ele, seu genitor, quem chamou a polícia. Disse ainda que, com a chegada da polícia, o réu, embora estivesse do outro lado da rua, se aproximou da viatura e foi quando recebeu voz de prisão. Por fim, informou que foi levada ao Pronto Socorro do bairro e recebeu soro, estava com uma mordida atrás do ombro e com um galo na cabeça. Afirmou que desejava representar criminalmente contra o acusado pelos fatos ocorridos. Por todas essas razões, requereu medidas protetivas (fls. 06).

Em juízo, a vítima disse que, no dia dos fatos, a briga ocorreu por conta de ciúmes do acusado em razão do uso dela das redes sociais. Disse que discutiram e o réu partiu para cima dela e, para revidar, deu um tapa nele. Afirmou que então caíram no chão, quando ela agarrou nas partes íntimas dele e, então, o réu lhe deu uma mordida. Disse que provavelmente não informou ao delegado que deu um tapa no réu.

Declarou que, quando o réu foi para cima dela, não sabia se ele iria agredi-la, assim, deu um tapa nele e depois caíram no chão, quando ela bateu a cabeça. Afirmou que o acusado não lhe desferiu socos na cabeça. Afirmou, também, que estavam reatando na época dos fatos, e que tem tentado contato com ele e gostaria de retirar a queixa. Disse que o réu lhe mordeu no ombro, depois que ela pegou nas partes genitais dele. Também disse que não tinha o hábito de agredir o acusado. Disse que foi mordida na parte de trás do ombro, sendo que se encontrava de costas para ele. Informou que foram os vizinhos que chamaram a polícia. No final, disse que, quando caíram no chão, o acusado a segurou por trás e, por esse motivo, segurou nas genitálias dele, quando então ele deu uma mordida no ombro dela. Disse que ela é pequena e ele é grandão.

Os policiais militares ouvidos na fase policial relataram que foram ao local dos fatos para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem, constaram que se tratava da residência da vítima, sendo informados que o réu, ex-companheiro, havia ali entrado e após passear com a filha, passou a censurá-la pelo uso de rede social (facebook). Disseram ainda que o acusado estava nas proximidades e veio em direção a viatura, momento em que lhe foi dada voz de prisão. Informaram que a vítima estava com uma forte marca de mordida na parte de trás do ombro e que, além disso, ela reclamava de agressões na cabeça, motivo pelo qual ela foi levada ao Pronto Socorro e recebeu atendimento médico tempo relativamente longo (fls. 04 e 05).

Em juízo, o policial militar Willian Henrique Pradella ratificou suas declarações prestadas na fase policial. Confirmou que, quando chegou no local dos fatos, o acusado estava na frente da residência e a vítima no seu interior. Disse que, em contato com a vítima, ela afirmou que iniciou uma discussão com o acusado porque ela estava mexendo no celular. Afirmou que, segundo a vítima, além do acusado ter quebrado seu celular, ele lhe desferiu socos na cabeça e ainda deu uma mordida em seu ombro, tudo isso com ela carregando a filha do casal de 06 meses em seu colo. Afirmou, também, que a vítima reclamava de fortes dores na cabeça, segundo ela em razão dos socos desferidos pelo acusado, além do que ela também apresentava um ferimento no ombro. Disse que não se recorda de a vítima ter dito que deu um tapa no acusado. Alegou, porém, que essa foi a versão do réu, no sentido de que a vítima teria partido para cima dele e lhe desferiu um tapa, quando então ele tentou controlá-la. Afirmou, também, que o réu assumiu que deu uma mordida na vítima, em razão do nervoso causado por uma suposta traição. Informou que acredita que foi a pai da vítima que acionou a polícia e ele se fez presente no local, mas acredita que ele não presenciou as agressões.

Também em juízo e, harmoniosamente com seu colega de farda, o policial Leonardo Souto Jundi também confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitorial. Afirmou que, no local dos fatos, a vítima estava chorando e desesperada, apresentando uma lesão no ombro e dizia estar com forte dores na cabeça, em razão de tapas e socos que lhe teriam sido desferidos pelo acusado. Afirmou que o réu estava nervoso e disse que não tinha agredido a vítima, quando então ela foi questionada novamente e confirmou o relato acima mencionado. Disse que o réu alegou que a vítima é que teria partido para cima dele.

Ouvida em juízo, a testemunha Jurandir de Jesus Oliveira, arrolada pela defesa, declarou que não presenciou os fatos narrados na denúncia. Disse que é pai da vítima. Afirmou que, no dia dos fatos, foi até a casa da vítima e chegou lá quando a viatura já se encontrava. Afirmou que viu sua filha naquele dia e ela apresentava machucada, mas ela também é muito briguenta. Disse que a vítima lhe falou que pegou nos órgãos genitais do acusado, motivo pelo qual acredita que ele lhe deu uma mordida. Relatou que atualmente sua filha está morando sozinha com os dois filhos. Disse também que sabe que o acusado atualmente está preso e a vítima não está fazendo visitas a ele. Relatou que acredita que ambos estão se correspondendo. Esclareceu que, no dia dos fatos, quando chegou no local, na frente da polícia, não

se recorda bem, mas acredita que sua filha disse que ambos tinham brigado e se agredido e que somente depois é que soube que ela teria agarrado os órgãos genitais dele. Disse que sua filha é baixinha e o réu é cerca de um palmo mais alto que ela. Afirmou que nunca foi processado e que, em tempos passados, já se agrediram mutuamente. Todavia, atualmente é evangélico e vivem bem. Disse, ainda, que conversou com sua filha cerca de 15 dias atrás, embora ela tenha dito a ela sobre a audiência, ela somente disse que seria em maio, mas nada conversaram sobre isso.

Interrogado na fase policial, o acusado afirmou que esteve na casa da ex mulher e levou a filha em comum para passear e que, ao voltar, a vítima estava nervosa e passou a agredi-lo. Disse que apenas buscou contê-la e que sofreu tapas no rosto. Afirmou ainda que após acalmar os ânimos, saiu para fora da casa e com chegada da polícia se dirigiu aos policiais para esclarecer os fatos. Por fim, disse que trabalha como servente de pedreiro e que atualmente está com serviço no Condomínio Damha (fls. 08/09).

Em juízo, o acusado confirmou suas declarações prestadas na fase policial. Alegou que não agrediu a vítima e só tentou se defender dos "estapeamentos" que estava sofrendo por parte dela. Afirmou que estava com sua filha no colo e foi o tempo de coloca-la na "cadeirinha" para conter a vítima, quando ambos caíram no chão e ela grudou em suas partes íntimas. Afirmou que sofreu tanta dor que sua única reação foi dar uma mordida nela. Disse que estava cumprindo preso em regime aberto por tráfico de drogas e depois que foi solto na custódia desse processo começou a ser perseguido pela polícia e após 30 dias acabou sendo preso, acreditando seu benefício foi revogado. Afirmou que a vítima lhe mandou algumas cartas, mas pediu a ela que não se correspondesse mais com ele. Naquele processo foi condenado por tráfico e associação, a pena de mais ou menos 10 anos de prisão. Disse que não teve outros processos além desses e acredita que seu benefício foi revogado pelo fato ocorrido nos presentes autos.

Como se vê, finda a instrução processual, ficou demonstrado nos autos que, no dia dos fatos, o réu agrediu a vítima, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de folhas 83/84 (lesão leve), o qual descreveu que ela apresentava escoriações de formas arredondadas, com equimose amarelada frontal e internamente, causada por agente corto contundente.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do acusado, constataram que a vítima, no momento dos fatos, apresentava as lesões descritas posteriormente no laudo de exame de corpo de delito. Ambos também disseram que a vítima, logo após os fatos, relatou que tinha sido agredida pelo acusado, com socos na cabeça e uma mordida no ombro, exatamente conforme por ela relatado na fase policial.

Em juízo, a vítima e seu genitor tentaram, em vão, amenizar a responsabilidade penal do acusado. A própria vítima disse que pretendia reatar o relacionamento com o réu e retirar a "queixa", motivo pelo qual tentou induzi a erro esse juízo, no sentido de querer fazer crer que ela teria dado início às agressões. Todavia, as contradições presentes em seu depoimento judicial e o relato dos policiais, tanto em juízo quanto na fase investigatória, confirmam que os fatos se passaram nos exatos moldes descritos na denúncia.

Aliás, no final de seu depoimento judicial, a própria vítima disse que teria dado um tapa no réu quando ele partiu para cima dela, imaginando que poderia ser agredida. Além disso, ela também confirmou em seu depoimento prestado em juízo, que o réu a segurou por trás, quando então, para se desvencilhar dele, ela teria segurado nas partes íntimas de seu agressor, o qual, então, lhe deu uma mordida na parte de trás do ombro. A vítima relatou, ainda, a superioridade física do réu em relação a ela.

O acusado, na fase policial e em juízo, negou que agrediu a vítima e afirmou que agiu apenas para se defender. Sua negativa, entretanto, não é crível e, conforme acima relatado, não encontra respaldo no coerente contexto probatório amalhado aos autos.

Não há como se conceber que o acusado, fisicamente superior à vítima, tenha que ter desferido contra ela mordidas no pescoço para se defender das supostas agressões que ele estaria recebendo da parte dela.

Ficou óbvio, ante todo o acima exposto, que a vítima e seu genitor, em juízo, tentaram inocentar o réu da prática do crime por ele cometido.

Entretanto, os depoimentos firmes, precisos, uníssonos e coerentes dos policiais militares, tanto em na fase policial, quanto sob o crivo do contraditório, confirmam e convencem esse juízo, sem sombra de dúvidas, que os fatos relatados na denúncia, com base nas declarações prestadas pela vítima logo após ocorrido, realmente ocorreram da forma ali descrita.

Logo, todos os elementos dos tipos penais estão bem declinados nos autos.

Desta feita, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou culpabilidade a serem reconhecidas, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal quanto ao delito tipificado no artigo 129, § 9º, do CP, são medidas que se impõem.

Neste caso, a autenticidade do relato, conjugado pela prova material da lesão corporal, traz convicção suficiente para autorizar a condenação do agente. Aplicável, in casu, as disposições da Lei nº 11.340/06 – Violência Doméstica, também popularmente conhecida como “Maria da Penha”.

De acordo com o art. 5º, entende-se por violência doméstica e familiar toda a espécie de agressão (ação ou omissão) dirigida contra mulher (vítima certa) em determinado ambiente de forma a lhe causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, assim como dano moral ou patrimonial.

Devidamente demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade do delito praticado pelo acusado, é de rigor a procedência da ação.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis, pois o réu não ostenta maus antecedentes. No mais, os motivos e consequências do crime não o diferenciam de outros da mesma espécie. Logo, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes. Todavia, o réu é reincidente pela prática anterior de crime equiparado a hediondo (fls. 30/31). Está presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, consistente na prática do crime em ocasião de calamidade pública. Na lição de Cleber Masson, entende-se por calamidade pública “o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas” (in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 7ª edição, Editora Método, página 396).

Evidentemente, a pandemia de COVID-19 que aflige o mundo desde o fim do ano passado e o Brasil, especificamente, desde meados de março, é exemplo de calamidade pública. No Estado de São Paulo, o Decreto n.º 64.879, de 20 de março de 2020 reconheceu a existência desse estado. De qualquer forma, o período de calamidade pelo qual passa o Brasil constitui fato notório, porque atual.

O fato notório independe de prova. Em tempos de pandemia, cidadãos de bem devem manter-se recolhidos em seus lares sempre que possível, até mesmo para viabilizar o direcionamento prioritário de todos os recursos estatais para atendimento de ocorrências inevitavelmente ligadas à tragédia que assola o país.

O réu, no entanto, optou por delinquir durante esse período. E isto revela especial insensibilidade moral, a justificar um apenamento mais severo.

Por isso, presentes duas circunstâncias agravantes, elevo a pena anteriormente cominadas em 1/3 (um terço), a totalizar: 04 (quatro) meses de detenção.

Não há causas de aumento e diminuição a computar, motivo pelo qual torno definitiva a pena aplicada.

Totaliza-se, destarte, uma pena de 04 (quatro) meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias declinadas, será o semiaberto (art. 33, § 2º, "c", do CP).

Não faz jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por vedação expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa (STJ - RESP 331075/SC e HC 32240/RS).

Também, em razão da reincidência, incabível, no caso, o benefício da suspensão condicional da pena.

Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado DANIEL CAPITULINO DAMACENA, qualificado às folhas 13, a uma pena 04 (quatro) meses de detenção, iniciando-se o seu cumprimento no regime semiaberto, como incurso no artigo 129, §9º do Código Penal.

Em razão das declarações prestadas pela vítima em audiência, no sentido de que pretende reatar seu relacionamento com o réu, ficam revogadas as medidas protetivas que anteriormente lhe foram concedidas.

O réu respondeu ao processo em liberdade e nesta condição poderá recorrer.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se a Lei nº 1.060/50. Benefício que se concede nesta oportunidade, a pedido da Defesa.

Com o trânsito em julgado, providencie o cartório, se o caso: a atualização dos dados no sistema informatizado, as comunicações de praxe (Delpol, IIRGD e TRE), guia de recolhimento definitiva, bem como o mais que se fizer necessário.

Por fim, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Araraquara, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA